Fiche 4 — Cours approfondi, Axe 3 : La décentralisation en France, des lois Defferre à la loi 3DS

2026-S46 — du 09/11/2026 au 15/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Livraison quotidienne J3 (version approfondie)

Cours approfondi — Axe 3 : La décentralisation française, des lois Defferre à la loi 3DS

Introduction : la décentralisation comme question de cadre

La décentralisation n'est pas un simple sujet d'organisation territoriale : c'est une question de **responsabilité**, de **financement** et de **légitimité démocratique**. Depuis 1982, des pans entiers de l'action publique ont été transférés de l'État à des collectivités élues, qui les exercent « librement » dans le cadre de la loi (art. 72 de la Constitution). Pour un futur attaché d'administration, maîtriser ce sujet, c'est savoir répondre à trois questions concrètes dans n'importe quel service : **qui décide, qui paie, qui contrôle ?** — trois fonctions désormais éclatées entre l'État et les collectivités.

Ce cours est volontairement approfondi. Il présente d'abord le cadre constitutionnel (chapitre I), puis la genèse politique et législative de 1982-1988 (chapitre II), la répartition détaillée des compétences (chapitre III), l'autonomie financière et le contrôle (chapitre IV), les réformes de 2010 à 2022 et leurs controverses (chapitre V), la jurisprudence et le contentieux (chapitre VI), et se conclut par des synthèses mobilisables, des pistes d'analyse et une réponse orale type (chapitre VII).

Chapitre I — Le cadre constitutionnel : les articles 72 à 74 de la Constitution

1. Avant 1982 : une Constitution muette sur les collectivités

La Constitution de 1958 consacre un seul article aux collectivités (art. 72 dans sa rédaction initiale), qui se borne à prévoir leur existence et leur élection au suffrage universel. Jusqu'en 2003, la libre administration n'a pas de base constitutionnelle explicite : elle est dégagée par le Conseil d'État comme principe général du droit, puis consacrée par la révision du 28 mars 2003.

2. La révision du 28 mars 2003 : la décentralisation constitutionnalisée

La **loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003** réécrit les articles 72 à 74 et consacre :

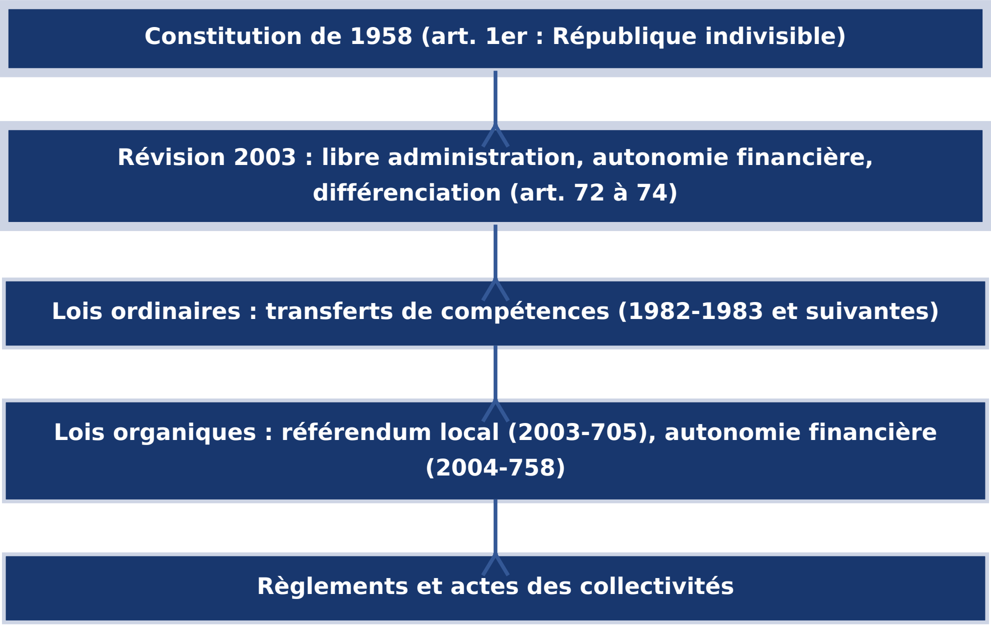
- **art. 72, al. 1er** : les collectivités « s'administrent librement par des conseils élus » — la **libre administration** devient un principe à valeur constitutionnelle ;
- **art. 72, al. 2** : elles assurent, dans les conditions prévues par la loi, la mise en œuvre de la compétence de l'État (c'est la **déconcentration**, distincte de la décentralisation) et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ;
- **art. 72, al. 3** : possibilité d'**expérimentations** législatives et réglementaires et, pour l'outre-mer, d'**adaptations** — la **différenciation** est reconnue ;

- **art. 72-1** : le **référendum décisionnel local**, précisé par la **loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003** : les électeurs d'une collectivité peuvent adopter directement un projet de délibération ;
- **art. 72-2** : l'**autonomie financière** (voir chapitre IV) ;
- **art. 73 et 74** : départements et régions d'outre-mer (adaptations) et collectivités d'outre-mer à statut particulier.

> POINT MÉMO — L'article 72 C58 (révision 2003). Trois idées-force : (1) libre administration par des conseils élus ; (2) compétences d'attribution encadrées par la loi + pouvoir réglementaire d'exécution ; (3) expérimentations possibles (al. 3). L'article 72-2 ajoute l'autonomie financière avec compensation des transferts et péréquation.

3. Le bloc de constitutionnalité et les libertés locales

Le Conseil constitutionnel a progressivement enrichi le bloc de constitutionnalité de principes intéressant les collectivités : principe d'égalité, libre administration (reconnu comme principe fondamental reconnu par les lois de la République avant 2003), autonomie financière « suffisante » (art. 72-2). La **QPC** (art. 61-1, révision 2008, loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009) permet désormais de contester la constitutionnalité des lois intéressant les collectivités dans le cadre d'un procès.


Constitution de 1958 (art. 1er : République indivisible)
Révision 2003 : libre administration, autonomie financière, différenciation (art. 72 à 74)
Lois ordinaires : transferts de compétences (1982-1983 et suivantes)
Lois organiques : référendum local (2003-705), autonomie financière (2004-758)
Règlements et actes des collectivités

Transition. Ce cadre de 2003 couronne vingt ans de législation décentralisatrice, née d'un moment politique précis : l'alternance de 1981.

Chapitre II — La genèse politique et législative : 1981-1988

1. Le contexte politique : l'alternance de 1981 et la crise du centralisme

L'élection de François Mitterrand en mai 1981 marque une alternance historique. La gauche, avec Pierre Mauroy à Matignon et **Gaston Defferre** au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, porte un projet de transformation de la société française. Le diagnostic est politique autant qu'administratif : l'État « jacobin », centralisé depuis la Révolution et Napoléon, est accusé d'étouffer les initiatives locales, de peser sur les libertés et d'être inefficace. La décentralisation apparaît comme un moyen de démocratiser la République et de rapprocher l'administration des citoyens.

2. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : contenu détaillé

La **loi n° 82-213 du 2 mars 1982** relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions opère une rupture juridique majeure :

1. **Fin de la tutelle a priori** : les actes des collectivités (délibérations, arrêtés, contrats) ne sont plus soumis à l'approbation préalable du préfet. Le contrôle devient un **contrôle de légalité a posteriori**, que le préfet (ou tout intéressé) peut déférer au tribunal administratif dans un délai de deux mois ;
2. **Transfert de l'exécutif local** : le président du conseil général et le président du conseil régional deviennent les autorités exécutives, élus par leurs assemblées ; le préfet cesse de présider le conseil général et se voit recentré sur la représentation de l'État ;
3. **Garanties pour les élus locaux** : statut, indemnités, congés pour mandat ;
4. **Libertés des communes** : gestion autonome, notamment en matière de personnel et de finances.

Le **Conseil constitutionnel**, saisi par l'opposition, valide l'essentiel de la loi par sa **décision n° 82-138 DC du 25 février 1982**, tout en censurant certaines dispositions — ce qui illustre son rôle d'arbitre entre l'unité de la République (art. 1er) et l'autonomie des collectivités.

> POINT MÉMO — 2 mars 1982. Formule à retenir : « fin de la tutelle a priori, contrôle de légalité a posteriori ». La loi Defferre ne supprime pas le contrôle de l'État : elle le transforme, en le confiant au juge administratif plutôt qu'au préfet.

3. Les lois de 1983 et les décrets d'application

Les compétences transférées sont précisées par la **loi n° 83-8 du 7 janvier 1983** (compétences des régions) et la **loi n° 83-1186 du 22 juillet 1983** (répartition entre État, communes, départements, régions), complétées par de nombreux décrets d'application. Sont transférés : l'aménagement du territoire et le développement économique (régions), l'urbanisme et le logement (communes), l'action sociale et la PMI (départements), la gestion des collèges et lycées pour les bâtiments et le personnel non enseignant (départements et régions), la voirie départementale, la formation professionnelle, etc. La mise en œuvre concrète prend plusieurs années : recrutement des personnels transférés, transferts de crédits, adaptation des services.

4. Les ajustements des années 1980

La **loi n° 88-13 du 5 janvier 1988** relative à l'amélioration de la décentralisation procède aux premiers ajustements après la cohabitation de 1986 : clarification des compétences, garanties financières. Les années 1980 voient aussi la montée en puissance des **intercommunalités** (loi n° 83-1186 encourage la coopération intercommunale ; loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite ATR, renforce les EPCI et crée les communautés urbaines).

5. Ce que révèlent ces textes pour un cadre

La décentralisation de 1982 n'est pas un acte technique : c'est un **choix politique** (démocratiser, rapprocher) traduit en **mécanismes juridiques** (fin de la tutelle, transfert de l'exécutif, compétences d'attribution). Comprendre cette double nature — politique et juridique — permet de comprendre pourquoi les débats sur la décentralisation sont toujours des débats sur la République elle-même.

Transition. Quelles compétences exactement, et comment se répartissent-elles aujourd'hui ? C'est l'objet du chapitre III.

Chapitre III — La répartition des compétences : détail et mécanismes

1. Le principe de spécialité

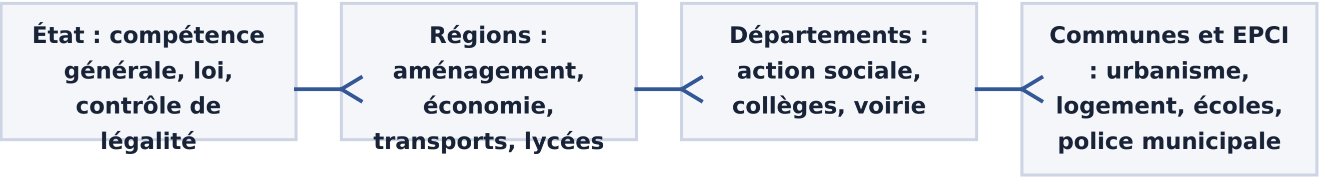
Contrairement à l'État, qui dispose d'une **compétence générale**, les collectivités n'exercent que des **compétences d'attribution** : elles n'agissent que dans le cadre fixé par la loi (art. 72, al. 2). Toute action hors de ce cadre constitue un **vice de compétence**, sanctionné par le juge administratif. C'est la conséquence juridique directe de la libre administration : la liberté s'exerce dans la loi, pas contre elle.

2. Les compétences par niveau de collectivité

Domaine	Commune / EPCI	Département	Région	État
Éducation : programmes, diplômes, enseignants	—	—	—	✔ (ministère, académies)
Écoles primaires (bâtiments, personnel non enseignant)	✔	—	—	—
Collèges (bâtiments, ATOS)	—	✔	—	programmes ✔
Lycées (bâtiments, personnel)	—	—	✔	programmes ✔
Urbanisme, logement social, PLU	✔	—	—	—
Action sociale, PMI, ASE, handicap (MDPH)	—	✔	—	financement sécu ✔
Voirie	✔ (communale)	✔ (départementale)	✔ (nationale régionale)	✔ (routes nationales)
Aménagement, développement économique, transports régionaux	—	—	✔	✔ (État stratège)
Formation professionnelle	—	✔	✔	✔
Police, ordre public	police municipale ✔	—	—	police nationale, gendarmerie ✔
Environnement, eau, déchets	✔	✔	✔	réglementation ✔

3. Les compétences partagées et les mécanismes de coopération

En pratique, la plupart des politiques sont **partagées** : la politique de la ville, le logement, la transition écologique, la formation professionnelle mobilisent simultanément plusieurs niveaux. D'où des mécanismes de coopération : **conférences des financeurs**, contrats de plan État-région, contrats de ville, fonds européens (FEDER, FSE) gérés en partenariat. Cette architecture explique la difficulté classique : **qui est responsable quand quelque chose dysfonctionne ?**


État : compétence générale, loi, contrôle de légalité

Régions : aménagement, économie, transports, lycées

Départements : action sociale, collèges, voirie

Communes et EPCI : urbanisme, logement, écoles, police municipale

> POINT MÉMO — Compétences d'attribution. Une collectivité ne peut agir que dans le cadre de la loi. Hors compétence = acte illégal (vice de compétence), annulable par le juge administratif. L'enchevêtrement réel des politiques se gère par la coopération (conférences des financeurs, contrats), pas par la hiérarchie entre collectivités — il n'y en a pas : elles sont autonomes entre elles.

4. Analyse critique : l'enchevêtrement

L'enchevêtrement des compétences est la critique la plus fréquente adressée au système français : multiplication des acteurs, des financements, dilution des responsabilités, coûts de coordination. Les réponses ont oscillé entre **clarification** (suppression d'échelons, transferts massifs) et **coopération renforcée** (métropoles, conférences des financeurs). Aucune n'a tranché définitivement : le débat resurgit à chaque réforme (cf. chapitre V).

Transition. Qui paie ? La répartition des compétences n'a de sens que si l'on comprend le financement — chapitre IV.

Chapitre IV — L'autonomie financière et le contrôle des collectivités

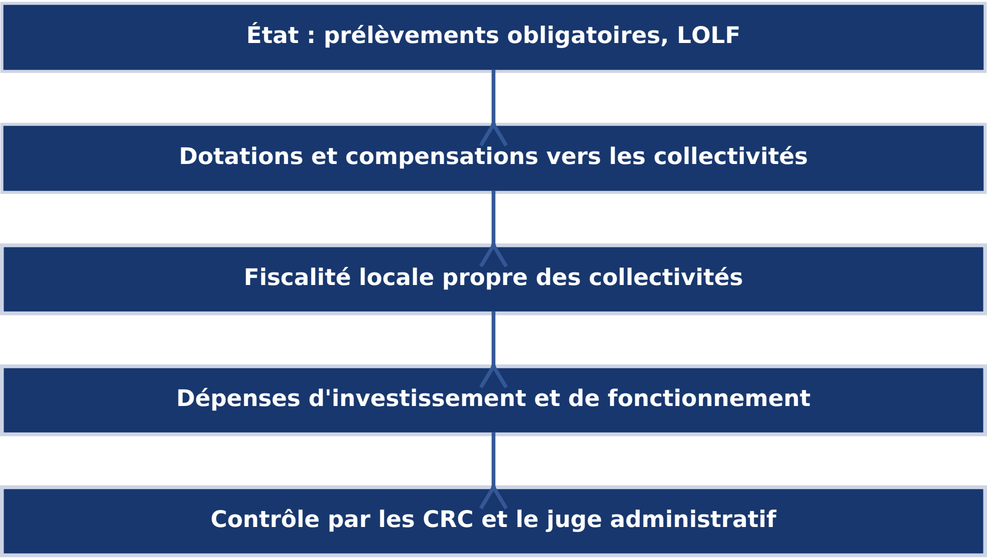
1. Le principe constitutionnel : art. 72-2 et la LO n° 2004-758

L'**article 72-2 de la Constitution** (révision 2003), précisé par la **loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 2004**, pose trois règles : (1) les collectivités disposent librement de leurs ressources ; (2) tout transfert ou création de compétences s'accompagne d'un transfert de ressources équivalent (**compensation financière**) ; (3) un mécanisme de **péréquation** corrige les inégalités de ressources et de charges entre collectivités. Le Conseil constitutionnel contrôle que l'autonomie financière est réelle (« suffisante »), notamment via la QPC.

2. Les ressources des collectivités

Trois familles de ressources :

- **La fiscalité locale propre** : taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), taxe d'habitation (supprimée pour les résidences principales à partir de 2018, dans le cadre de la réforme de la loi de finances pour 2018, avec compensation par l'État), droits de mutation (DMTO), taxe sur les carburants (TICPE régionale), etc. ;
- **Les dotations de l'État** : dotation globale de fonctionnement (DGF), dotation de solidarité rurale (DSR), dotation de solidarité urbaine (DSU), dotation globale d'équipement (DGE), FCTVA (compensation de la TVA), dotations de compensation de la réforme de la taxe d'habitation ;
- **L'emprunt**, autorisé uniquement pour financer l'investissement (règle d'or, art. L. 1411-3 du CGCT), jamais le fonctionnement.


État : prélèvements obligatoires, LOLF
Dotations et compensations vers les collectivités
Fiscalité locale propre des collectivités
Dépenses d'investissement et de fonctionnement
Contrôle par les CRC et le juge administratif

3. L'équilibre budgétaire et le contrôle financier

Les collectivités sont soumises à une **règle d'équilibre** (art. L. 1612-4 du CGCT) : les dépenses de fonctionnement doivent être couvertes par des recettes de fonctionnement. Le contrôle est assuré par les **chambres régionales et territoriales des comptes (CRC)** : vérification des comptes, examen de la gestion, et, en cas d'irrégularité grave (déficit non couvert, gestion défectueuse), saisie de la Cour des comptes et mesures correctrices (inscription d'office au budget par le préfet). Le **contrôle de légalité** des actes (déférable au tribunal administratif) complète ce dispositif.

> POINT MÉMO — Autonomie financière réelle. L'autonomie (art. 72-2) ne signifie pas indépendance : les collectivités restent largement financées par l'État (dotations), soumises à l'équilibre budgétaire, et leurs actes sont contrôlés. La péréquation (verticale par l'État, horizontale entre collectivités) vise à réduire les inégalités territoriales de ressources.

4. Analyse critique : dépendance ou autonomie ?

Le débat est permanent : les collectivités disposent-elles de moyens « proportionnés à leurs responsabilités » ? La part des ressources propres dans le budget des collectivités est un indicateur clé (à actualiser sur les données de la DGFiP et de la Cour des comptes). La suppression de la taxe d'habitation (2018-2021) et sa compensation illustrent la tension : plus l'État compense, plus la fiscalité locale autonome se réduit.

Chapitre V — Les réformes de 2010 à 2022 : clarification, métropoles, différenciation

1. La loi du 16 décembre 2010

La **loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010** de réforme des collectivités territoriales vise à clarifier la carte : création des **conseillers territoriaux** (élus communs aux départements et régions), possibilité de fusion de communes, renforcement de l'intercommunalité (schémas départementaux de coopération intercommunale).

2. MAPTAM (2014) et NOTRe (2015)

- **Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (MAPTAM)** : création des **métropoles** (statut dérogatoire de grande intercommunalité avec des compétences élargies), renforcement des régions ;
- **Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe)** : réduction du nombre de régions métropolitaines de 22 à 13, élargissement des compétences régionales (transports, aménagement, formation professionnelle, gestion des fonds européens).

3. La loi du 27 décembre 2019 et la loi 3DS (2022)

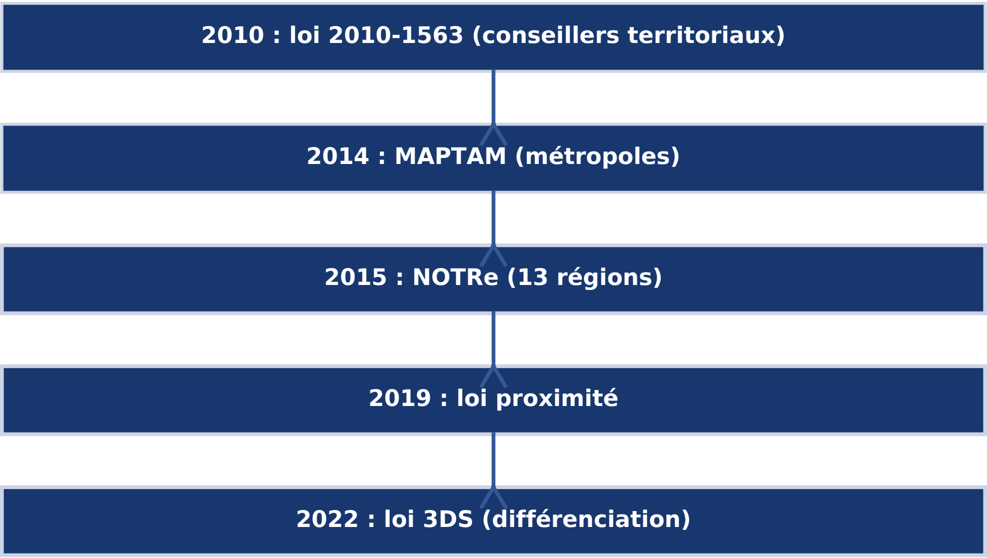
La **loi du 27 décembre 2019** relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique renforce les communes et la proximité. La **loi n° 2022-217 du 21 février 2022 (3DS)** — différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale — ouvre davantage la **différenciation** entre collectivités (art. 72 al. 3) et renforce la déconcentration de l'État.

4. Les grandes controverses territoriales

1. **Faut-il supprimer un échelon ?** Le département est régulièrement remis en cause

(rapport Warsmann, débats de 2010-2014) ; il a été maintenu, mais son rôle est affaibli (transfert des routes, de la formation professionnelle vers les régions).

2. **La commune est-elle encore pertinente ?** Les intercommunalités obligatoires (loi NOTRe : seuil de 15 000 habitants) rapprochent la décision intercommunale, parfois perçue comme éloignant les citoyens.
3. **La différenciation menace-t-elle l'égalité républicaine ?** (art. 72 al. 3 vs art. 1er) — débat central depuis 2003, ravivé par la 3DS.
4. **L'État s'est-il désengagé de certains territoires ?** (déserts administratifs et médicaux, fermetures de services publics en zone rurale — cf. thème 1 IRA 2027).
5. **Recentralisation réelle ou adaptation ?** (ex. : gestion de crise sanitaire recentralisée en 2020, lois de sécurité) — le mouvement pendulaire est une constante.


2010 : loi 2010-1563 (conseillers territoriaux)
2014 : MAPTAM (métropoles)
2015 : NOTRe (13 régions)
2019 : loi proximité
2022 : loi 3DS (différenciation)

Transition. Quel bilan juridique et contentieux tirer de quarante ans de décentralisation ? Chapitre VI.

Chapitre VI — Controverses, résistances et reculs : la décentralisation en débat

1. Les résistances à la mise en œuvre

La décentralisation de 1982 a heurté une **culture administrative centralisée**. Plusieurs résistances sont documentées : les ministères ont conservé des leviers informels sur les services déconcentrés (circulaires, conventions, financements fléchés) ; les préfets, privés de la tutelle a priori, ont parfois exercé un contrôle de fait ; les administrations centrales ont maintenu des compétences parallèles (ARS, rectorats, agences) qui limitent l'autonomie réelle des collectivités. La loi de 1988 (n° 88-13 du 5 janvier 1988) peut se lire comme un premier ajustement face à ces résistances.

2. Les dynamiques nouvelles

Malgré ces résistances, des dynamiques puissantes ont transformé le paysage : montée en puissance des **intercommunalités** (communautés de communes, urbaines, d'agglomération, métropoles), création des **conseillers territoriaux** (2010), conférences des financeurs, contractualisation (contrats de plan État-région). Les métropoles (MAPTAM 2014) et la fusion des régions (NOTRe 2015) illustrent la recherche permanente d'échelles pertinentes.

3. Les reculs et les recentralisations

Le mouvement n'est pas linéaire. Plusieurs épisodes de **recentralisation** sont identifiables : lois de sécurité et état d'urgence (art. 16 C58) qui recentralisent la gestion de l'ordre public ; gestion centralisée de la crise sanitaire en 2020-2021 ; débats récurrents sur la suppression du département ou le transfert de ses compétences (routes, collèges, formation professionnelle) vers les régions ; maintien de compétences étatiques fortes (police, justice, défense). La loi 3DS (2022) elle-même combine différenciation et renforcement de la déconcentration de l'État.

4. Les grandes controverses contemporaines

1. **Égalité républicaine vs différenciation territoriale** (art. 72 al. 3) : la différenciation est-elle une reconnaissance pragmatique des réalités ou une brèche dans l'unité de la République ?
2. **Désengagement de l'État dans les territoires ruraux** : fermetures de services publics, déserts médicaux et administratifs, fracture numérique — la décentralisation a-t-elle transféré des problèmes sans les moyens de les résoudre ?
3. **Coût et doublons** : la décentralisation a-t-elle créé des doublons coûteux entre services de l'État et services des collectivités ?
4. **Démocratie locale** : taux de participation, proximité réelle des élus — la décentralisation a-t-elle démocratisé ou éloigné la décision ?
5. **Dette et irresponsabilité financière** : certaines collectivités se sont endettées lourdement (emprunts structurés à risque) — le contrôle des CRC est-il suffisant ?

> POINT MÉMO — Le mouvement pendulaire. La décentralisation n'est pas un processus linéaire : chaque avancée est suivie d'ajustements, de résistances ou de reculs (1988, lois de sécurité, crise sanitaire 2020, débats sur le département). Pour une copie, ne jamais présenter la décentralisation comme « achevée » : c'est un débat permanent entre autonomie locale et unité de la République.

5. Pistes d'analyse renforcées

- La décentralisation a-t-elle produit plus de démocratie locale ou plus de technocratie intercommunale ?
- Quels indicateurs objectifs pour juger de son succès ou de son échec (moyens des collectivités, qualité des services, inégalités territoriales) ?
- La différenciation (3DS) est-elle la bonne réponse aux fractures territoriales, ou faut-il renforcer la péréquation ?

Chapitre VII — Jurisprudence et contentieux de la décentralisation

1. Le Conseil constitutionnel, juge de l'équilibre

- **Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982** : validation de la loi du 2 mars 1982 avec censures partielles — le juge constitutionnel arbitre entre unité de la République (art. 1er) et autonomie locale ;
- **Décisions relatives à l'article 72-2** : le Conseil constitutionnel contrôle que l'autonomie financière est « suffisante » et que les transferts de compétences sont accompagnés de compensations financières effectives (développées notamment à l'occasion des QPC

depuis 2010) ;

- **Décisions sur la libre administration** : la libre administration est protégée comme principe à valeur constitutionnelle (avant même 2003, comme PFRLR).

2. Le Conseil d'État, juge de la légalité

Le Conseil d'État a dégagé la **libre administration** comme principe général du droit et contrôle les actes des collectivités par la voie du **recours pour excès de pouvoir**. Il veille au respect du principe d'égalité entre collectivités, à la légalité des transferts de compétences et au bon usage des deniers publics (contentieux financier). Les **grandes décisions** du Conseil d'État en la matière sont des références incontournables (à rechercher dans les Grands arrêts).

3. Le contentieux financier

Les chambres régionales des comptes contrôlent les comptes et la gestion ; en cas d'irrégularité, le préfet peut procéder à l'inscription d'office au budget (art. L. 1612-5 et suivants du CGCT). La Cour des comptes publie des rapports réguliers sur les finances locales et la décentralisation, devenus des références pour évaluer le système.

Chapitre VIII — Synthèses mobilisables, pistes d'analyse et réponse orale type

1. Résumé synthétique (mobilisable tel quel en copie)

La décentralisation française repose sur un équilibre constitutionnel consacré en 2003 (art. 72 à 74) : libre administration des collectivités élues, compétences d'attribution, autonomie financière avec compensation et péréquation (art. 72-2), contrôle de légalité a posteriori et contrôle financier. Née politiquement de l'alternance de 1981 et juridiquement des lois Defferre de 1982-1983 (loi n° 82-213 du 2 mars 1982, validée par la décision n° 82-138 DC du 25 février 1982), elle a été approfondie par les lois de 2010 à 2022 (MAPTAM, NOTRe, 3DS), qui ont clarifié la carte et ouvert la différenciation. Ses tensions permanentes : enchevêtrement des compétences, dépendance financière à l'État, différenciation vs égalité républicaine, désengagement territorial de l'État.

2. Pistes d'analyse pour une copie

1. **Pouvoir réel ou charges transférées ?** La décentralisation a-t-elle transféré un pouvoir ou seulement des dépenses ? (compensation art. 72-2, pouvoir réglementaire resté largement à l'État, contrôle de légalité).
2. **Égalité vs différenciation** : l'article 72 al. 3 est-il une avancée démocratique ou une atteinte à l'unité républicaine (art. 1er) ?
3. **Qui gouverne le territoire ?** Le préfet coordonne, les élus décident localement : quelle cohérence nationale des politiques publiques ?
4. **L'enchevêtrement** : faut-il supprimer un échelon (département ?) ou renforcer la coopération (métropoles, conférences des financeurs) ?
5. **L'effectivité** : les collectivités ont-elles les moyens de leurs compétences (autonomie financière réelle) ? Quels indicateurs (part des ressources propres, dette, pression fiscale locale) ?

3. Réponse synthétique à une question orale type

« La décentralisation a-t-elle affaibli l'État ? » — Non : l'État conserve la compétence générale,

la loi, le contrôle de légalité et le financement ; mais il partage l'action publique avec des collectivités élues, dans un cadre constitutionnel qui garantit à la fois l'autonomie (art. 72) et l'unité (art. 1er). La vraie question est celle de l'effectivité : les collectivités disposent-elles de moyens suffisants, et l'État garde-t-il les moyens d'assurer l'égalité entre les territoires (péréquation, contrôle) ?

> RÉPONSE ORALE TYPE (3-5 min) — « La décentralisation a-t-elle affaibli l'État ? » : Non, l'État conserve compétence générale, loi, contrôle et financement ; mais il partage l'action publique avec des collectivités élues (art. 72). Vraie question = effectivité : moyens des collectivités et égalité entre territoires (péréquation, contrôle).

4. Chronologie mémo

1982 (2 mars) lois Defferre ; 1983 (7 janv., 22 juill.) transferts ; 1988 (5 janv.) loi d'amélioration ; 1992 (6 févr.) loi ATR (EPCI) ; 2003 (28 mars) révision constitutionnelle + LO 2003-705 et 2004-758 ; 2010 (16 déc.) réforme des collectivités ; 2014 (27 janv.) MAPTAM ; 2015 (7 août) NOTRe ; 2019 (27 déc.) loi proximité ; 2022 (21 fév.) loi 3DS.

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes (vérifier les versions consolidées sur Légifrance) : Constitution art. 1er, 72, 72-1, 72-2, 73, 74 ; loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 ; LO n° 2003-705 du 1er août 2003 ; LO n° 2004-758 du 29 juillet 2004 ; loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-1186 du 22 juillet 1983, n° 88-13 du 5 janvier 1988, n° 92-125 du 6 février 1992, n° 2004-809 du 13 août 2004, n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, n° 2014-58 du 27 janvier 2014, n° 2015-991 du 7 août 2015, du 27 décembre 2019, n° 2022-217 du 21 février 2022 ; loi de finances pour 2018 (suppression de la taxe d'habitation) ; CGCT (art. L. 1411-3, L. 1612-4 et s.).

Jurisprudence : Cons. const., décision n° 82-138 DC du 25 février 1982 ; décisions du Conseil constitutionnel sur l'article 72-2 et la QPC ; grands arrêts du Conseil d'État sur la libre administration et le contrôle de légalité (Grands arrêts du Conseil d'État, Dalloz — à compléter par recherche ciblée).

Rapports : Cour des comptes, rapports sur les finances des collectivités locales et la décentralisation ; DGCL ; CESE ; Sénat/Assemblée nationale (rapports d'information).

Ouvrages : manuels de droit des collectivités territoriales (dernières éditions) ; Pierre Rosanvallon sur l'État et la société ; travaux de science politique sur la décentralisation (à compléter via Cairn/OpenEdition).

Règle appliquée : aucune référence inventée ; tous les textes et décisions cités existent réellement et doivent être vérifiés (version consolidée, date) avant usage en copie.